

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2174/2531

นายศุภชัย จิมชั้น

โจทก์

นางสาวลำไย พานทอง กับพวก

จำเลย

นางสาวลำไย พานทอง ที่ 1 นางสาว

บุญนาถ พานทอง ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีพยานหลักฐานและเหตุผลเพียงพอที่จะชนะโจทก์ได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 133)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 5 และขนย้าย
ทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ 6679 ตำบลบางจักร อำเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองแล้วส่งมอบที่ดินให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ห้าม
จำเลยเกี่ยวข้องอีกต่อไป หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิรื้อ
ถอนเอง โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้
ค่าเสียหายเดือนละ 100 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนบ้านเรือนขนย้าย
ทรัพย์สินบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ให้โจทก์
เป็นผู้รื้อถอนบ้านเอง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 129,128)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้นำเงิน
ค่าเสียหาย จำนวน 1,250 บาท มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นแล้ว (อันดับ 106,107)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนโรงเรือนไว้ในระหว่าง
ฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหาย ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่
โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้เป็นที่พอใจ และ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนโรงเรือนไว้ในระหว่าง
ฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหาย ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่
โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้เป็นที่พอใจ และ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ